

1500063-71.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... outros objetos relacionados à prática de tráfico de drogas. O acusado informou ter envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Gurilandia. Na delegacia foi apurado que o acusado tinha mandado de prisão em razão de pensão alimentícia. A testemunha Patrick De Andrade Fortes Da Silva, policial militar corroborou a versão apresentada pelo seu colega de farda, acrescentando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

2ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, Tremembe - SP - cep 12120-013

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

1500063-71.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500063-71.2022.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON ALEXSANDER FAUSTINO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Vistos.

JEFFERSON ALEXSANDER FAUSTINO, qualificado nos autos, foi DENUNCIADO pela prática do crime descritos nos artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 19h30, na Rua Amor Perfeito, n.º 155, Flor do Vale, nesta cidade e comarca, trazia consigo, tinha em depósito e guardava para entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 767 invólucros contendo 1568,4g de Cannabis sativa L (maconha) (lacre 3952), 48 pedras de "crack" (subproduto da cocaína), com peso líquido de 149,29g (lacre 0003958), 100 invólucros de cocaína em pó, com peso líquido de 45,62g (lacre 0003953), bem como 01 porção de cocaína em pó, com peso líquido de 50,02g (lacre 0003959), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar consoante auto de exibição e apreensão e laudo de constatação provisória.

No mesmo contexto espacial e temporal foram encontrados na residência do acusado 13 pacotes contendo embalagens para acondicionamento de drogas, 2 cadernos, 1 faca, 1 martelo, 1 balança de precisão, 1 telefone celular, além da a quantia de R\$ 3.753,00 em notas trocadas.

A prisão em flagrante delito do indiciado foi convertida em preventiva (fls.

51/55).

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 135/137).

A denúncia (fls. 79/81) foi devidamente recebida (fl. 138).

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e uma testemunha arrolada pelo réu, bem como ouvido o acusado (fls. 198/200).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, opinando pela dosimetria da pena.

A Defesa, a seu turno, pugnou pela no mínimo legal, aplicando-se todos os benefícios em grau máximo.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia é PROCEDENTE.

A materialidade foi demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19), laudo de constatação provisória (fls. 21/25), laudo de exame químico toxicológico (fls. 109/111), boletim de ocorrência emitido pela Polícia Militar (fls. 159/168), bem como pelas demais provas produzidas em juízo.

Igualmente certa a autoria, uma vez que o acusado confessou os fatos.

A testemunha David Geraldo Vicente Dos Santos, policial militar, em patrulhamento avistou uma motocicleta, mas o condutor, ao perceber a viatura, retornou e estacionou em frente uma residência. Ao realizar a abordagem, encontraram no bolso da calça do acusado 56 (cinquenta e seis) invólucros maconha. Questionado, o acusado disse que era dele. Perguntado sobre a existência de drogas em sua residência, o acusado indicou o imóvel de número 155 como sendo sua residência, contando que existia mais entorpecente no local. Lograram êxito em localizar mais entorpecente e outros objetos relacionados à prática de tráfico de drogas. O acusado informou ter envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Gurilandia. Na delegacia foi apurado que o acusado tinha mandado de prisão em razão de pensão alimentícia.

A testemunha Patrick De Andrade Fortes Da Silva, policial militar corroborou a versão apresentada pelo seu colega de farda, acrescentando que durante revista na residência do acusado foram localizados 711 (setecentos e onze) de maconha, 48 (quarenta e oito) porções de crack, 100 (cem) invólucros cocaína, 13 (pacotes) contendo embalagens diversas para acondicionamento dos entorpecentes, 2 (dois) cadernos, 1 (uma) faca, 1 (um) martelo, 1 (uma) balança, 1 (um) telefone celular e a quantia de R\$ 3753,00 (três mil, setecentos e cinquenta e três reais) em notas trocadas. Após a localização dos objetos, o acusado informou que um homem iria até sua casa para pegar o dinheiro, mas não se sabe quem é. O acusado nunca foi abordado pelo depoente.

A testemunha Júlia, amiga de Jefferson, frequentava a casa do acusado todos os dias. Ficou surpresa com os fatos. Nunca viu vendendo ou usando entorpecentes. Em interrogatório, o acusado Jefferson Alexsander Faustino confessou os fatos. Relatou que estava com dificuldade financeira e um amigo propôs um trabalho, e aceitou. O amigo levou o entorpecente, os objetos e o dinheiro para troco. No dia seguinte, teve um pedido e quando estava levando o entorpecente viu a viatura da polícia, retornando para sua casa, onde foi abordado. Colaborou indicando onde estava o resto do material. Tem três filhos. Um de 07, um de 04 e um de 2 anos. Não estava conseguindo a pagar a pensão. Ia fazer a primeira venda quando foi pego. Já foi motoboy, servente, ajudante de garçom.

Pois bem.

Como visto, a prova é robusta e converge na comprovação de que o agente, de fato, praticou o crime de tráfico de drogas.

O depoimento dos policiais militares foram uníssonos e coesos ao afirmar que o acusado foi surpreendido com o entorpecente.

Ressalta-se que o fato de as testemunhas arroladas na denúncia serem os agentes públicos responsáveis pela abordagem não determina que seus testemunhos sejam recebidos com reservas pela autoridade judiciária. Os policiais foram compromissados, não estando impedidos de depor, e suas declarações, em consonância com os demais elementos probatórios, devem ser valoradas como as de qualquer testemunha, já que nenhuma razão há para falsearem a verdade.

Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trago à colação: "Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese." (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).

Outrossim, Renato Marcão explica o conceito de presunção relativa, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções."

"O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas (RT 732/622). O depoimento de policial é considerado como o de qualquer outro cidadão (RT 860/599), pois não estão impedidos de depor, nem se pode previamente suspeitar da veracidade de seus depoimentos. Sopesam-se como quaisquer outros; sujeitam-se aos obstáculos do impedimento e da suspeição, como quaisquer outros (RT 736/625). Não há obstáculo em que se tome a palavra de policiais no suporte de condenações (RT 736/625)." (MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553.)

Ademais, cumpre salientar ser desnecessário para a tipificação do crime de tráfico de drogas o agente ser flagrado em atos de mercancia, visto que presente uma dentre as múltiplas ações previstas no tipo penal, a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso.

Nessa senda: "O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJ/RS, Apelação n.º 697.020.717, j. 30-4-1997, Rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633).

Além disso, o acusado confessou os fatos, ressaltando a finalidade de mercancia.

De rigor, portanto, a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

Devidamente caracterizada a infração penal, com todas as suas elementares, com fulcro nos artigos 59 e seguintes, do Código Penal, passo à fixação da pena.

Na primeira fase, verifico a necessidade de exasperação da pena-base em virtude da natureza e da quantidade de droga, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06. Dessa forma, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos e 08 (meses) de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Para tanto, fixo a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, sem causa de aumento de pena. Aplicável, entretanto, para, a causa de diminuição prevista no art. 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343/ 2006, considerando que é primário, mantém bons antecedentes e trabalhava. Todavia, aplico no patamar máximo, diante das circunstancias objetivas do caso, natureza e quantidade de entorpecentes encontrado, o que evidencia a intenção do acusado em distribuir amplamente o entorpecente. Assim, fixo a pena em definitivo em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de de reclusão e ao pagamento de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias-multa.

No que toca ao regime inicial de cumprimento de pena, com base no artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, fixo o regime inicial de pena como o semiaberto.

Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, uma vez que não foram preenchidos integralmente os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar JEFFERSON ALEXSANDER

FAUSTINO, qualificado nos autos, à pena de em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e pagamento de 462 (quatrocentose sessenta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto nos art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Nego o direito de recorrer em liberdade.

Não havendo informações concretas sobre a situação financeira, estabeleço o valor do dia-multa no mínimo legal.

Após o trânsito em julgado, comunique-se para fins do disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.

Expeçam-se ofícios ao IIRGD e ao Cartório Eleitoral local para atualização de seus dados cadastrais.

Expeça-se a competente guia de recolhimento, encaminhando-a ao Juízo competente para instauração do devido processo de execução penal.

Tendo sido o réu defendido por advogado nomeado, fica suspensa a cobrança das custas processuais, nos termos do § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado atuante nos autos.

Em relação à droga apreendida, após o trânsito em julgado da sentença, oficie-se à autoridade policial para imediata destruição, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006, ou comunicação nos termos do artigo 525 das NSCGJ.

P.I.C.

Tremembe, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA